VIII. Ügyészség

I. **A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése**

A költségvetési előirányzatok összeállításánál a költséghatékony intézményi működés feltételeinek biztosítása, a meglévő kapacitások maximális kihasználása a 2017. évben is változatlan cél az ügyészségre háruló feladatellátás minőségének fenntartása mellett.

1. 2015-ben az ügyészségre 1.079.620 ügy érkezett, ebből a büntetőjogi szakágban iktatott és elintézésre váró ügyek száma 760.272 volt, amely ismét csökkenést mutat. A migrációs helyzettel összefüggő ügyek száma azonban a 2016. év első hónapjaiban az előző év utolsó két hónapjához képest jelentősen megemelkedett.

A következő év legjelentősebb jogszabályi változása az új büntetőeljárásról szóló törvény megalkotása lesz. Az egységes ügyészségi gyakorlat kialakítása többletfeladatok elvégzésével jár, nevezetesen instruktori vizsgálatokat, ellenőrzéseket tesz szükségessé, állásfoglalást igénylő kérdések feltárását és az állásfoglalások kidolgozását, valamint tanfolyamok, továbbképzések szervezését igényli.

Változatlanul fontos a bírósági eljárás gyorsítását szolgáló eljárási jogintézmények hatályosulásának elősegítése. Kiemelt cél az eljáró ügyészi szervek és más hatóságok közötti hatékonyabb együttműködés, a párhuzamosságok felismerése és felszámolása, a szervezetek közötti szinergia megteremtése. Emellett a bizonyítás-szempontú felderítési szemlélet erősítésével, a jogalkalmazási bizonytalanságok felszámolásával törekszünk időszerűbbé és sikeresebbé tenni a büntetőbírósági eljárás előkészítését.

A fiatalkorúak elleni büntetőügyek intézésében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a soron kívüliségre és az időszerűségre. A büntethetőségi korhatár leszállításával bekövetkezett munkateher-növekedés az elkövetkező évekre nézve állandósulni látszik. Emellett az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett a nemzetközi jogsegély keretében intézett, valamint a rendkívüli jogorvoslati eljárásokkal érintett büntetőügyek száma is.

2. a) Az ügyész igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt közérdekvédelmi hatáskörén belül a 2017. évben a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel továbbra is jelentős teherként jelentkezik a civil szervezetek beszámolóinak, valamint közhasznúsági mellékletei letétbe helyezésének elmulasztása miatti ügyészi többletfeladatok ellátása. A 2015. és 2016. évben megnövekedett a korábban lefolytatott törvényességi ellenőrzési eljárásokat követő perindítási és tárgyalási teher. E tekintetben az ügyérkezés érdemi csökkenése sem várható a hatályos kötelező letétbe helyezési szabályozás miatt.

Jelenleg folyik a közigazgatási perrendtartásról és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvények előkészítése. A két, ügyészi hatáskört is érintő törvény tervezett hatálybalépése 2017. július 1-je, amely várhatóan kismértékű többlet ügyérkezést eredményezhet. Az új törvények oktatását tanfolyami jelleggel, kizárólag magasabb vezetői szinten tervezzük azzal, hogy az oktatási anyagot intraneten tesszük közzé.

b) A jövő évben várhatóan tovább nő az ügyész által figyelemmel kísérendő kitoloncolások száma és az erre fordítandó költségvetési források igénye. A feladatok ellátása érdekében a korábbival azonos előirányzat biztosítása mellőzhetetlen.

c) A Legfőbb Ügyészség elleni kártérítési, személyiségi jogi, illetve munkajogi perek száma, a kereseti követelések összege és a marasztalási összegek nagysága nem prognosztizálható. Jelenleg 32 olyan ügy van folyamatban, ahol a kereseti követelés összege egyenként meghaladja az 50 millió forintot. Továbbra is szükséges, hogy az ügyészség költségvetésében a jogerősen megállapított kártérítések célirányzataként - a korábbi évekkel azonosan - 30 millió forint szerepeljen, mely az ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítésére kötelezés esetén pénzügyi fedezetet biztosít.

3. a) Az ügyészségi informatikában elsődleges követelmény, hogy a szükséges rendelkezésre állás mellett biztosítsuk az adatok sértetlenségét és azok bizalmasságát. A szolgáltatói és

támogatási szerződések díjai mellett folyamatos költséget jelent a licencek követése, az avuló hardver és szoftver rendszereink frissebbre cserélése, a jogszabályi és a szervezeti változások következtében előálló feladatokat támogató eszközállomány bővítése. Az irat-, dokumentumkezelő és ügyviteli rendszerek fejlesztésével biztosítjuk a társszervekkel való elektronikus kapcsolattartás informatikai feltételeit. Az ügyészség új integrált ügyészségi statisztikai rendszer vezet be, amely a korábbinál pontosabb, átláthatóbb képet nyújt az ügyészség munkájáról, különösen a bűnüldözésben végzett tevékenységéről. Az új rendszer, az így létrejövő új adatok széleskörű elérhetőségének biztosítása 2017-ben hardver és szoftverelemek beszerzésével, jelentős élőmunka ráfordítással jár, bevezetését széleskörű oktatás előzi meg.

b) Az ügyészség nemzetközi kapcsolatai változatlanul a korábbi évekkel azonosan alakulnak, a szokásos számú vezetői és szakértői delegáció küldésére és fogadására számítunk, és az egyéni utazások nagyságrendje is a korábbi évek átlagával egyezően várható.

4. a) A 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) alapján az ügyészségi alkalmazottak többsége meghatározott időközönként magasabb fizetési fokozatba lép. A besorolások során számolni kell a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegének 2017. évi várható emelkedésével is.

Az Üjt. alapján 2015. július 1-jétől a fogalmazó és az alügyész az illetményalap tíz százalékának megfelelő összegű munkaköri pótlékra, a Magyar Honvédség hivatásos állományába is tartozó tisztviselő, írnok, fizikai alkalmazott a honvédelmi illetményalapnak megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra jogosult. Mindezekkel a tételekkel a kötelező illetményváltozás növekményeként számolni kell. Az adott szintű ügyészségen ténylegesen folytatott ügyészi gyakorlattal eltöltött legalább 20 év után az ügyész számára megállapított kötelező címmel járó címpótlékokat is tervezni szükséges.

Az ügyészi szervezet személyzeti stratégiájában az az elv érvényesül, hogy az ügyészi álláshelyeket elsősorban az ügyészi szervezetben már évek óta bizonyított, tehetséges fiatal alügyészekkel kell betölteni. Ebből is adódik, hogy a meglévő létszámkorlátok között személyi állományunkkal kell minél hatékonyabban gazdálkodni.

b) A gyakorlatban felmerülő kérdések szükségessé teszik, hogy a korábbiakhoz képest még több területen és nagyobb számban kerüljön sor az ügyészi állomány oktatására. A már bevált, központilag szervezett képzéseken túl a továbbképzési módszerek reformjának fokozatos bevezetését szolgálja a kiscsoportos szemináriumok, a jogeset-megoldásokon és elemzéseken alapuló gyakorlatorientált képzések, a konfliktuskezelési, a kommunikációs és a vezetői tréningek számának növelése. A képzések járulékos költségeit növeli a magas színvonalú technikai feltételek megteremtése, a tanfolyamokkal kapcsolatos utazásoknak, nagyobb létszám egyidejű továbbképzése esetén a megfelelő szálláshely biztosításának, valamint a külsős előadók tiszteletdíjának fedezése.

c) Az Országos Kriminológiai Intézet kutatásait a hazai és a nemzetközi tudományos közélet egyaránt figyelemmel kíséri. A 2017. évben 30 kutatási programjuk várható. A kutatások során a hazai és nemzetközi adatok feldolgozása, ezt segítő programok beszerzése, illetve frissítése, a tudományos rendezvények megszervezése, új könyvek, dokumentumok beszerzése jelentős költséggel jár.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Költségvetési szervek	**39.917,9**	**102,0**	**39.815,9**	**4.478**
Fejezeti kezelésű előirányzatok	**226,1**	**-**	**226,1**	**-**
Központi kezelésű előirányzatok	**-**	**-**	**-**	**-**

A fejezet eredeti kiadási előirányzata az előző évihez képest 0,7 %-kal nőtt.

Központosított bevételként 9,0 millió forint bírságbevétel került megtervezésre.

III. A célok elérésének módja

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az Ügyészség Magyarország központi költségvetésében önálló fejezetet alkot, mely tartalmazza a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat.

Az Ügyészség fejezet irányításáért felelős, a fejezetet irányító szerv vezetője a legfőbb ügyész.

A fejezethez egy költségvetési szerv a Legfőbb Ügyészség tartozik.

A költségvetési szerv területileg, feladatellátásban elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező kötelezettség-vállalási joggal felruházott, előirányzat-felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységei: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, fellebbviteli főügyészségek, fővárosi/megyei főügyészségek, Központi Nyomozó Főügyészség, Országos Kriminológiai Intézet.

Az Ügyészség közfeladata az alaptörvényben rögzített ügyészségi tevékenység. Illetékessége Magyarország területére terjed ki.

millió forintban, egy tizedessel

1. Cím Ügyészségek	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2016. évi törvényi előirányzat	39.555,8	102,0	39.453,8	4.478
Változások jogcímenként				
– A Magyar Honvédség hivatásos állományába is tartozó	3,7		3,7	

tisztviselők, írnokok és fizikai beosztásban lévők honvédelmi szolgálati díjának többlete				
– Az ügyészségi fogalmazók és az alügyészek munkaköri pótlékának többlete	258,4		258,4	
– Átcsoportosítás 3. címről kötelező előresorolás részbeni fedezetére	100,0		100,0	
– 1. címen belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kötelező előresorolás részbeni fedezetére	+/-200,0		0,0	
– 1. címen belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladat állományba tartozó személyekkel történő ellátása	+/-28,0		0,0	+5
2017. évi javasolt előirányzat	39.917,9	102,0	39.815,9	4.483

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénnyel, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvény 53. §-ával módosított, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény alapján a Magyar Honvédség hivatásos állományába is tartozó tisztviselők, írnokok és fizikai beosztásban lévők a honvédelmi illetményalapnak megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra jogosultak. A honvédelmi szolgálati díj többlete 3,7 millió forint.

A 2015. évi LXXI. törvény 2015. július 1-jétől a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 117. §-át új (3b) bekezdéssel egészítette ki, amely szerint az ügyészségi fogalmazók és az alügyészek az illetményalap 10 százalékának megfelelő összegű munkaköri pótlékra jogosultak. A munkaköri pótlék többlete 258,4 millió forint.

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 26. § b) pontja, továbbá a 61. § (2) bekezdés szerinti kötelező előresorolás alapján bekövetkező kötelező illetményváltozás 300,0 millió forint összegű többletéhez 100,0 millió forint a Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról, 200,0 millió forint a Beruházásokról került átcsoportosításra.

III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata a bíróságok jogerős ítéletével megállapított kártérítési követelések pénzügyi fedezetének biztosítására szolgál. A tervezett előirányzatot az előző évivel azonos összegben tervezte a fejezet.

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi törvényi módosított előirányzat	30,0		30,0
2017. évi javasolt előirányzat	30,0		30,0

3.6. Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A fejezeti tartalék a 2017. évi költségvetésbe 196,1 millió forintos összegben került megtervezésre.

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi törvényi módosított előirányzat	296,1		296,1
Változások jogcímenként			
– Átcsoportosítás 1. címre kötelező előresorolás részbeni fedezetére	-100,0		-100,0
2017. évi javasolt előirányzat	196,1		196,1

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban meghatározott Ügyészség fejezetre vonatkozó 2017. évi kiadási tervszámoktól való eltérés 262,1 millió forint. Ebből:

– honvédelmi szolgálati díj többlete: 3,7 millió forint

– munkaköri pótlék többlete: 258,4 millió forint.

A tervezett többletkiadás a 2018. évi tervszámokat is befolyásolja.

Budapest, 2016. április 25.

Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész

LEGFŐBB ÜGYÉSZ

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER